

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2537 อัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย บาบาทุม ฮาร์เฟส ๙ กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 13, มาตรา 120

ล่ามแปลคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนโดยมิได้สาบานตัวเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 วรรคสอง มีผล
ทำให้ไม่อาจใช้คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนมารับฟังเป็นพยานหลักฐานใช้ยื่น
จำเลยในชั้นพิจารณาได้เท่า นั้น ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ จำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และริบของ
กลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วจำเลยทั้งสามเป็นคนต่างด้าวประกอบกับเฮโรอีนซึ่ง
ร่วมกันครอบครองมีไว้เพื่อจำหน่ายมีจำนวนมากถึง 4,343 กรัม นับว่าเป็นภัยที่ร้าย

แรงต่อมนุษยชาติ สมควรลงโทษสถานหนักให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม ริมของ
กลาง จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ที่บริเวณชั้นล่างของ
โรงแรมรอยัลพลาซ่า และจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ที่ห้อง 927 ของโรงแรมดัง
กล่าวปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่จะได้
วินิจฉัยเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก่อน โจทก์มีจำสืบตำรวจศิริพงษ์ บุญสร้าง และ
นายดาบตำรวจละม่อม ยินดียมพยานโจทก์เบิกความว่า วันเกิดเหตุได้รับคำสั่งจาก
พันตำรวจโทจุมพล นิลพัฒนานนท์ ให้ไปจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมืองที่โรงแรมรอยัลพลาซ่า ห้อง 927 พยานทั้งสองและร้อยตำรวจเอกอุดม
บริสุทธิ์พากันไปที่โรงแรมดังกล่าว พยานทั้งสองขึ้นไปห้อง 927 ก่อนส่วนร้อย
ตำรวจเอกอุดมไปติดต่อกับผู้จัดการโรงแรมเพื่อขอตรวจค้น จำสืบตำรวจศิริพงษ์
เคาะประตูห้อง 927 มีจำเลยที่ 1 แ้มประตูออกมาดู จำสืบตำรวจศิริพงษ์เห็นจำเลย
ที่ 2 และที่ 3 ถือแท่งถ้อนสี่เหลี่ยมอยู่ด้านท้ายเตียงนอน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทั้ง
ของและวิ่งมาจะปิดประตู จำสืบตำรวจศิริพงษ์จึงใช้เท้าดันประตูไว้แล้วล้วงเข้าไป
ปลดโซ่ที่คล้องประตูออกและเปิดประตูเข้าไปควบคุมจำเลยทั้งสามไว้ แต่จำเลยที่ 1
ขัดขึ้นและชกจำสืบตำรวจศิริพงษ์ ซึ่งยืนขวางประตูไว้ แล้ววิ่งหลบหนีไป พอดีร้อย
ตำรวจเอกอุดม ขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ จึงสั่งให้จำสืบตำรวจศิริพงษ์ติดตามจำเลยที่ 1
ไปและโจทก์มีร้อยตำรวจเอกอุดมเจ้าพนักงานผู้จับกุมจำเลยมาเบิกความสนับสนุนว่า
เมื่อพยานขึ้นไปถึงชั้น 9 ก่อนถึงห้อง 927 ประมาณ 2 วา เห็นจำเลยที่ 1 ชกหน้าจำ
สืบตำรวจศิริพงษ์ตรงประตูห้อง 927 แล้ววิ่งหนีผ่านหน้าพยานไป พยานเห็นจำเลยที่
2 และที่ 3 ผลักนายดาบตำรวจละม่อมออกจากห้อง 927 พยานจึงเข้าไปช่วยผลัก
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้เข้าไปอยู่ในห้องและสั่งให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 นั่งลง พยาน
เห็นเฮโรอีนของกลางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นห้องบริเวณปลายเตียงนอนจำนวน 14

แท่งน้ำหนักรวม 5,800 กรัม พยานกับนายดาบตำรวจละม่อมจึงเก็บเฮโรอีนของกลางแล้วนำตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงมายังชั้นล่างของโรงแรม เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ ไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 2 และที่ 3 มาก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแก๊งเบิกความเพื่อลักทรัพย์จำเลยที่ 2 และที่ 3 อีกทั้งพยานโจทก์ทั้งสามเบิกความสอดคล้องกันในข้อสาระสำคัญต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลำดับ คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามจึงมีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 พบจำเลยที่ 2 และที่ 3 กำลังถือแท่งเฮโรอีนอันเป็นก้อนอยู่บริเวณปลายเตียงนอน พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการร่วมกันครอบครองเฮโรอีนของกลาง จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงมีความผิดตามฟ้อง ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าจำสืบตำรวจศิริพงษ์กับนายดาบตำรวจละม่อมเบิกความแตกต่างกันโดยจำสืบตำรวจศิริพงษ์เบิกความว่าขณะที่จำเลยที่ 1 แ้มประตูออกมาดู พยานเห็นจำเลยที่ 2 และที่ 3 กำลังถือแท่งก้อนสี่เหลี่ยมอยู่ที่ปลายเตียงนอน ส่วนนายดาบตำรวจละม่อมเบิกความว่าเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเห็นจำเลยที่ 2 และที่ 3 กำลังห่อสิ่งของอยู่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้พยานโจทก์ทั้งสองปากจะเบิกความแตกต่างกันดังกล่าว ก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยมิใช่ข้อสาระสำคัญ อันจะทำให้คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามเสียน้ำหนักไปแต่อย่างใด ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าชั้นสอบสวนนายนวน สารสอน เป็นล่ามคำแปลคำให้การผู้ต้องหาโดยมิได้สาบานตัว การสอบสวนจึงไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าแม้ชั้นสอบสวนนายนวนเป็นล่ามแปลคำให้การของจำเลยที่ 1 โดยมิได้สาบานตัวอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 วรรคสองก็ตาม มีผลทำให้ไม่อาจใช้คำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนมารับฟังเป็นพยานหลักฐานใช้ยันจำเลยที่ 1 ในชั้นพิจารณาได้เท่าที่นั้นหาทำให้การสอบสวนคดีนี้เสียไปไม่"

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาญร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>